ROMANIA

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro

Nr. 4c-4/204/2022

PROCES-VERBAL

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din ziua de 13 septembrie 2022

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările şedinţei în data de 7 septembrie 2022.

La şedinţă, membrii comisiei au participat conform listei de prezenţă.

Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Şedinţa comisiei a avut următoarea ordine de zi:

1. **PLx 444/2022** - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021;
2. **PLx 445/2022** - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021;

3. **PLx 446/2022** - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021;
4. **Plx 325/2022** - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
5. **Plx 365/2022** - Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
6. **Plx 449/2022** - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021.

La începutul ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat dnului Benedek Zacharie – secretar al Comisiei pentru transporturi și infratsructură, confirmarea întrunirii cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședinței. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședinței.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot aprobarea ordinii de zi. Nefiind observații sau propuneri din partea membrilor comisiei cu privire la structura ordinii de zi, aceasta a fost aprobată în unanimitate.

La primul punct al ordinii de zi (PLx 444/2022), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul secretar de stat prezentat principalele prevederi ale Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi

Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021 și a menționat că Guvernul susține proiectul de lege.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. Votul a fost în unanimitate pentru.

La punctul doi al ordinii de zi (PLx 445/2022), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare al actului normativ și parcursul său legislativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul secretar de stat prezentat principalele prevederi ale Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021 și a menționat că Guvernul susține proiectul de lege.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. Votul a fost în unanimitate pentru.

La punctul trei al ordinii de zi (PLx 446/2022), președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul secretar de stat prezentat principalele prevederi ale Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021 și a menționat că Guvernul susține proiectul de lege.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. Votul a fost în unanimitate pentru.

La **punctul patru de pe ordinea de zi (Plx 325/2022)**, președintele comisiei a prezentat proiectul de lege, menționând că acest proiect a fost amânat ca urmare a deciziei membrilor comisiei din ședința din 07.09.2022.

Dnul președinte a solicitat votul membrilor comisiei pentru amânarea dezbaterii acestui proiect de lege, având în vedere punctul de vedere transmis telefonic de reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform căruia la nivelul acestui minister s-a constituit un grup de lucru pentru discutarea inițiativei legislative.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea amânării sau nu a dezbaterii acestui proiect de lege. Votul a fost în unanimitate pentru amânarea dezbaterii pentru 4 săptămâni.

La **punctul cinci de pe ordinea de zi (Plx 365/2022)**, președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ. A menționat că este un proiect de lege amânat, ca urmare a deciziei membrilor comisiei luată în ședința din data de 07.09.2022.Motivul amânării a fost lipsa prezenței reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările ședinței din data de 07.09.2022.

Fiind o inițiativă a Grupului parlamentar PNL, dnul președinte Cătălin Drulă a cerut un punct de vedere cu privire la amânarea sau nu a dezbaterii acestei inițiative legislative. Dnul deputat Andrei Alexandru a propus transmiterea unor scrisori către Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care să li se transmită obligativitatea prezenței la dezbaterile comisiilor parlamentare. De asemenea, dnul președinte a propus ca o astfel de adresă să fie transmisă și către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul (DRP) de la nivelul Guvernului.

Având în vedere cele de mai sus, s-a decis amânarea dezbaterii proiectului de lege cu o săptămână.

La **punctul șase de pe ordinea de zi (Plx 449/2022)**, președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu au fost reprezentate la dezbaterea proiectului de lege.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui aviza favorabil. Votul a fost în unanimitate pentru.

La **punctul diverse** dnul președinte Cătălin Drulă a propus discutarea situației SC Blue Air SA. De asemenea, a menționat că în urma ședinței comisiei din data de 07.09.2022, au fost transmise invitații către ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul mediului, apelor și pădurilor, însă aceștia nu au răspuns invitațiilor. A propus membrilor comisiei identificarea unei soluții pentru a putea fi prezent și audiat măcar o data/sesiune în cadrul ședințelor comisiei ministrul transporturilor și infrastructurii, conform procedurii de control parlamentar stabilită de Constituția României. De asemenea, și invitarea conducătorilor sectoarelor de transport (rutier, feroviar, naval, aerian) pentru a vedea stadiul proiectelor.

Dnul deputat Marian Mina, reprezentantul Grupului parlamentar PSD, a propus ca dnul președinte Cătălin Drulă, să cadă de acord cu dnul ministru Sorin Grindeanu asupra unei date la care dnul ministru poate fi prezent la lucrările ședinței.

Dnul președinte Cătălin Drulă a cerut punctul de vedere și al celorlalte grupuri parlamentare.

Dnul deputat Andrei Alexandru a subliniat normalitatea prezenței dnului ministru la lucrările comisiei, să menționeze care sunt problemele, să se identifice împreună cu membrii comisiei soluțiile la problemele existente. Insă, este de acord cu propunerea dnului deputat Marian Mina de a găsi o dată de comun acord.Însă, până la ministru, pot veni pentru discuții punctuale secretarii de stat, șefii de agentii care coordonează diferite domenii și ulterior, toate problemele să fie discutate cu dnul ministru Sorin Grindeanu.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus să se trimită o adresă către dnul ministru Sorin Grindeanu prin care să i se propună să transmită când îi permite agenda să fie prezent în fața Comisiei pentru transporturi și infrastructură până pe data de 15.10.2022 (peste o lună).

Dnul deputat Andrei Alexandru a propus să îi fie transmise și subiectele de discuție pentru a ști dnul ministru Sorin Grindeanu cu ce echipă se prezintă în fața comisiei.

Dnul președinte Cătălin Drulă a cerut punctul de vedere al membrilor comisiei cu privire la invitarea șefilor coordonatori ai sectoarelor specifice.

Dnul deputat Benedek Zacharie a menționat că sunt 3 variante pentru a avea o dezbatere cu dnul ministru Sorin Grindeanu. Fie vine dnul ministru în fața comisiei, fie merg membrii comisiei la dnul Grindeanu așa cum s-a mai procedat sau dacă dnul Grindeanu merge pe unul dintre șantierele din teritoriu, membrii comisiei se pot deplasa la rândul lor pentru a vedea și ei stadiul lucrărilor și a discuta cu dnul ministru. Cu privire la directorii de companii, ei trebuie să vină în fața comisiei și să prezinte proiectele. De exemplu, vine în curând iarna, iar directorul CNAIR poate veni să explice cum s-a pregătit CNAIR pentru vremea rece, sunt sau nu pregătiti, se lucrează sau nu, cât mai durează blocajul de 2 ore de pe Valea Oltului. La fel și în cazul CFR Infra care a făcut unele promisiuni pentru anul 2020-2022. Din cele 890 de puncte negre, se vor închide 347. De văzut câte s-au închis și dacă au mai apărut altele etc. Exista un program de refacere la nivel cu calea ferată. Sunt 3500 de bucăți și s-au refăcut numai 50. Sunt foarte multe accidente la astfel de treceri. Trebuie văzut ce se intâmplă, care e stadiul. De asemenea, a existat un program de refacere a 48.000 de statii CFR. Trebuie văzut dacă mai există sau nu, dacă s-a făcut prin PNRR sau nu etc. Sunt probleme de care nu se mai discută în comisie de peste un an de zile și a propus reluarea discuțiilor.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus 5 întâlniri pe domeniul rutier, feroviar, aerian, naval și dacă se dorește pe siguranță și control rutier (ISCTR, ARR și RAR), la fiecare 2 săptămâni. Dnul Drulă a cerut opinia comisiei cu privire la ordinea în care vor fi invitați directorii de companii. Astfel, la următoarea ședință din 20.09.2022 va fi invitat directorul general CNAIR, pentru 2 ore, iar pentru următoarea ședință coodonatorul domeniului feroviar.

Dnul deputat Mircea Banias a întrebat pe dnul director Mihai Ionescu, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, dacă există o inițiativă de comasare a Direcției de Tranport Aerian cu Direcția de Transport Naval. Dnul Ionescu a răspuns că nu are cunoștințe de o astfel de inițiativă.

Dnul deputat Marian Mina propune discutatea subiectului SC Blue AIR SA (BAA). Propune invitarea dnului Ludovic Orban în fața comisiei, cel care a acordat împrumutul, precum și oferirea de explicații și de către dnul Cătălin Drulă, în calitate de ministru, chiar dacă BAA nu avea obligația să plătească ratele, dar trebuiau plătite dobânzile. Dnul Mina îl întreabă pe dnul Drulă ce măsuri a luat în calitate de ministru în perioada august – octombrie 2021 (luni în care BAA a notificat MTI, inclusiv Consiliul Concurenței, cu privire la situația acestora) având în vedere situația BAA de la momentul respectiv.

Dnul Cătălin Drulă a menționat că mandatul de ministru al domniei sale s-a încheiat în data de 08.09.2021 și că explicații ar trebui să ofere comisiei domnii Sebastian Burduja, care a semnat pentru domnul Vasile Cîțu OUG pentru acordarea scrisorii de garanție și a creditului de garantare, domnul Lucian Bode care era ministrul transporturilor la momentul respectiv. S-au acordat 300 mil lei prin OUG. Dnul Drulă a menționat ca a preluat ministeriatul în data de 23.12.2021, moment la care împrumutul fusese tras aproape în totalitate. Până pe 08.09.2022 s-au făcut toate diligențele statului în realația cu BAA. Există un raport de 200 pagini elaborat în vara anului 2021. Informal

BAA era într-o stare de echilibru. De ex în luna iulie 2021 avea datorii de 120 mil lei, dintre care 60 mil la stat. În prezent are 230 mil. Situația s-a înrăutățit în toamna anului 2021. BAA a finanțat din banii pe biletele vândute pe cei care zboară și au rămas 200.000 oameni pagubiți. În luna mai 2022 s-a votat un amendament, ca atunci când statul român va deveni proprietar pe cei 75% din BAA, compania să revină la AVAS.

Dnul Cătălin Drulă a prezentat o serie de documente elaborate pe perioada ministeriatului care demonstrează toate diligențele depuse de minister în cazul BAA, companie care opera zboruri, nu lua bani de la cetățeni, în sistemul CARITAS, așa cum l-a definit dnul Marcel Ciolacu. Explicații ar trebui să ofere actualul ministru al transporturilor, care a fost ministru în ultimele 12 luni. Inclusiv, condițiile acordării împrumutului sunt suspecte, având în vedere că garanțiile nu valorează nimic.

Dnul Cătălin Drulă l-a întrebat pe dnul Mihai Ionescu dacă un raport similar celui elaborate în anul 2021 s-a mai făcut la MTI în ultimul an. Dnul Ionescu a menționat că s-au mai făcut monitorizări, dar o astfel de raportare revenea reprezentantului statului român în CA.

Dnul deputat Folescu subliniază dnului Drulă să ofere detaliile solicitate de dnul deputat Mina. Dnul Cătălin Drulă menționează că ar trebui dnul Grindeanu să vină să răspundă întrebărilor și să dea explicații membrilor comisiei. Dacă o astfel de situație s-ar fi întâmplat într-un alt stat în care o mare companie aeriană ar fi ajuns într-o astfel de situație, explicații cu privire la ceea ce s-a întâmplat ar fi fost oferite în fața unei comisii ca cea a transporturilor.

Dnul deputat Andrei Alexandru recomandă găsirea unei soluții la situația actuală, ce se poate face de acum înainte, mai ales pentru românii care trebuie să revină în țară. Dnul Alexandru l-a întrebat pe dnul Mihai Ionescu ce măsuri s-au luat pentru a fi evitate astfel de situații pe viitor.

Dnul director Mihai Ionescu a menționat că ceea ce s-a întâmplat în anul 2020 este în linie cu ceea ce s-a întâmplat pentru toti transportatorii aerieni. Nu toate ajutoarele de stat au fost de succes. Ex. Alitalia a primit miliarde de euro de la statul italian, dar până la urmă s-a închis.

BAA i s-a acordat în 2020 ajutor de COVID și ajutor de salvare de care beneficiază și compania TAROM în aceleași condiții. Condițiile de acordare a ajutorului au fost stabilite de MF pentru că ei sunt furnizorii ajutorului de stat, iar MTI a avut un rol în gestionarea de către BAA și TAROM a condițiilor de acordare a ajutorului, respectiv a planului de restructurare trimis la Comisia Europeană (CE). BAA a fost într-un continuu plan de restructurare, fiind și în prezent în evaluare la CE, cum este și cel al TAROM. Rambursarea ajutorului de stat, respingerea planului de restructurare ar fi însemnat închiderea automata a companiilor BAA și TAROM.

Situația BAA s-a depreciat. Eu au fost mereu monitorizați financiar. În anul 2021 CE a amendat Regulamentul European privind licențierea operatorilor și a stabilit ca statele membre să fie mai flexibile în gestionarea licențelor de operare pentru operatorii aflați în dificultate, dacă se demonstrează că nu este pusă în pericol siguranța zborului. AACR a fost sesizată cu privire la situația BAA, a efectuat audit-uri, iar siguranța zborului nu a fost afectată, prin urmare licența de operare a rămas validă. Anul 2022 a fost un an în care traficul părea că revine la normal. Toti transportatorii au vândut foarte multe bilete în lunile mai-iunie, bazate pe prognoze, inclusiv ale Eurocontrol, conform cărora la finalul anului 2022 se va reveni la condițiile din 2019. În luna iunie multe companii au început să anuleze zboruri. Au vândut foarte multe bilete pe baza acestor prognoze. La sfârșitul lunii august piața s-a mai stabilizat, însă BAA nu a reuști să își mai revină.Au notificat public că vor continua suspendarea zborurilor. Suspendarea din 06.09.2022 s-a soldat cu decizia Guvernului de a interveni în repatrierea pasagerilor rămași pe alte aeroporturi, în special cei de pe anumite insule. BAA nu a efectuat curse

charter, doar regulate, însă au fost mulți operatori de turism care au vândut pachete pe cursele regulate. Este o dublă responsabilitate. În afara pasagerilor orientați spre cursele TAROM, ale căror costuri vor fi suportate de statul român, prin MTI, urmând ca TAROM să recupereze, cel puțin ipotetic, banii de la BAA și, astfel, banii să se întoarcă la bugetul de stat. TAROM a făcut 6-8 curse pentru recuperare pasageri BAA de pe insule, unii pe cheltuiala tour-operatorilor, pe baza asigurării pe care sunt obligați să o aibă, conform cadrului legal aplicabil. O altă categorie de pasageri de pe continent s-au întors pe propria cheltuială. Cifrele exacte le va avea MTI după ce vor fi depuse solicitările de rambursare a cheltuielilor.

Referitor la licență, în responsabilitatea MTI, există posibilitatea suspendării, revocării acesteia. MTI a limitat în timp licența BAA și a cerut prezentarea unui raport de redresare financiară, conform cerințelor europene.

Dnul Cătălin Drulă a precizat că pentru TAROM și BAA ajutorul nu a fost acordat în aceleași condiții. TAROM a trebuit să prezinte multe dovezi și explicații pentru garanții, în timp ce garanțiile BAA valorează foarte puțin. Cu privire la ridicarea licenței de operare, dnul Cătălin Drulă a menționat că nu este singura metodă prin care statul poate interveni. O altă variantă este și cea la care a apelat AFM, însă în ceea ce privește anularea zborurilor BAA nu a facut-o. BAA s-a finanțat practic de la cetățeni.

Dnul Mihai Ionescu a menționat că în perioada iunie-iulie 2022, la care a făcut referire, Wizzair este operatorul care a anulat cele mai multe zboruri, nu BAA. În septembrie 2022 BAA a suspendat total operațiunile. Transporatorul este obligat să returneze banii, dacă anularea este cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de zbor. ANPC trebuie să aplice sancțiuni. A existat și un audit al CE în anul 2021.

Dnul deputat Andrei Alexandru a întrebat dacă mai sunt români care trebuie aduși în țară și cum a monitorizat MTI BAA, respectiv ce s-a făcut concret și cine a făcut parte din echipa de monitorizare. Dnul Mihai Ionescu a menționat că toate zborurile stabilite

în sarcina TAROM pentru repatrierea românilor au fost efectuate. De asemenea, monitorizarea se face de MTI și de AACR din punct de vedere al siguranței.BAA este într-un proces de restructurare. Situația lor se știa la MTI, la CE și la MF. Problema este că acumularea datoriilor a stagnat începând cu luna iunie 2022, plafonându-se la 230 mil lei, din care peste 100 mil erau sub concordat preventiv. În plus, în luna iulie au reușit prelungirea cu 1 an a concordatului preventiv cu acordul tuturor creditorilor. Intervenția statutului pentru suspendarea licenței în urma monitorizării financiare nu ar fi fost benefică pentru nimeni. BAA era în restructurare, creditorii aprobaseră planul de concordat, BAA urma să prezinte CE un plan de restructurare actualizat în care avea la dispoziție și investitori, conform declarațiilor oficiale ale BAA.

Dnul deputat Andrei Alexandru subliniază că în anul 2022 datoria BAA s-a dublat, iar responsabilii cu monitorizarea ar fi trebuit să avertizeze asupra situației BAA, care a "bagat mîna în buzunarul" a peste 200.000 români. Ce măsuri concrete s-au luat în urma monitorizării?A răspuns cineva de la nivelul MTI pentru toată situația BAA?

Dnul Mihai Ionescu a răspuns că MTI, conform competențelor ce îi revin, a facut ceea ce trebuie. În cazul situației din piață cu pasagerii de la care s-au luat banii, respeonsabil nu e MTI, ci altă autoritate, respective ANPC, care a intervenit în 2022, dar nu și în anul 2021 când problema era la fel. MTI monitorizează situația financiară a transportatorului, dar nu intervine pentru a denatura poziția companiei în piață.

Dnul președinte Cătălin Drulă cere niște cifre concrete, având în vedere că în iulie 2021 BAA avea o datorie de 120 mil lei, iar în iunie 2022, după 11 luni, era de 230 mil lei. Dnul Ionescu a dat asigurări că se vor obține aceste cifre.

Dnul deputat Benedek Zacharie subiniază că doar se constată lucruri, dar nu se iau măsuri. Așa este și în cazul BAA, dar nu se găsesc vinovații și soluții niciodată, nu putem preveni astfel de situații. Subliniază faptul că era aproape imposibil să nu se

știe situația BAA la nivelul MTI, cum de este posibil ca dacă se știa situația BAA să nu se fi făcut nimic.

Dnul Drulă menționează că BAA nu are alte încasări, doar din vânzarea de bilete.

Dnul Mihai Ionescu a menționat că ANAF nu face parte din categoria celor care au făcut parte din concordat, deci decizia nu a fost la ANAF cu privire la prelungirea concordatului, nici la Eximbank, ci la ceilalți.

Dnul deputat Marian Mina menționează că MTI trebuia să suspende licența BAA din momentul în care au rămas români pe alte aeroporturi.

Dnul deputat Marian Lazăr a menționat că BAA și-a reeșalonat datoriile în luna iunie 2022. A întrebat de ce BAA nu și-a făcut reeșalonarea și cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau cu cei care le-au blocat conturile.

Dnul Mihai Ionescu a subliniat că în luna iulie 2022 s-a prelungit concordatul cu încă 1 an. Toți creditorii de sub concordat au fost de acord cu această prelungire.

PREȘEDINTE,
Cătălin Drulă

SECRETAR,
Zacharie Benedek

Anca Lazăr, consilier